

【번 호】 : 1

【처분종류】 : 경고

【제 목】 : 겸직 허가, 외부강의 등 신고 누락

【내 용】

○ 원칙

- 우리 원 「정관」 제15조 제1항 및 제3항에 따라 직원은 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조를 준용하고 있음
- 「국가공무원 복무규정」 제25조는 각호 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 직무상 능률의 저하, 업무에 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려 등이 있는 경우를 영리업무로 정하고 있음
- 우리 원 「정관」 제15조 제2항에 따라 직원이 비영리 목적의 업무를 겸하고자 하는 경우 원장의 허가를 받아야 함
- 임직원이 외부강의 등을 하는 경우 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제20조에 따라 요청 명세 등을 부서장에게 사전에 신고해야 함

※ 관련규정

「정관」 제15조(임직원의 겸직제한)

- ① 상임임원 및 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.
- ② 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 직원이 원장의 허가를 받은 경우에는 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 “영리를 목적으로 하는 업무”의 범위에 대해서는 「국가공무원 복무규정」 제25조를 준용한다.

「국가공무원복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)

공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로

경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무 2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것 3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자 4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제20조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ① 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 “외부강의등”이라 한다)의 대가로서 별표 5에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다. ② 임직원은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 부서장에게 미리 별지 제13호서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니하다. 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 별표5 외부강의등 사례금 상한액 1. 외부강의등의 사례금 상한액은 40만원으로 한다.(중략) 2. 적용기준 가. 강의 등의 경우 1시간당, 기고의 경우 1건당 상한액으로 한다.(생략)
--

○ 점검 결과

- 약 3개월 동안 월별 2회(총 6회) 「국가공무원복무규정」 제25조의 영리 업무에 해당하지 않는 외부강의 등을 진행했으나 「정관」 제15조 제2항의 겸직 허가, 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」 제20조 제2항의 사전 신고 관련 절차를 거치지 않은 사실을 1건 확인함

※ 외부강의 등 실시 현황

요청 기관	직책	강의명	출강 일자	강의 시간	사례금
□□대학교	시간강사		9. 15.(토), 9. 29.(토), 10. 13.(토), 10. 27.(토), 11. 10.(토), 11. 24.(토)	11:00~13:00	1회당 20만원

【조치할 사항】

- 겸직 허가와 외부강의 등 신고를 누락한 직원에게 엄중 경고 조치